

# Unidad N°1

## Unidad 1: El Derecho y las personas

El hombre como ser gregario. Derecho: etimología, concepto, caracteres, fines. Derecho Natural y Positivo. Normas morales y jurídicas. Fuentes del Derecho. Ramas. Persona física y jurídica. Atributos de la personalidad. Capacidad e incapacidades. Patrimonio. Hechos y actos jurídicos..

**Profesora**

**Verónica Vila Bordó**

**Curso**

**5to"A"/6to"B"**

**Escuela**

**EETP N°602**

**"Gral. José de San Martín"**



# El hombre como ser Gregario

Un animal o persona gregaria es la que practica el gregarismo. El término viene del latín gregarius. Esto significa que sigue una tendencia a agruparse en manadas o colonias (insectos eusociales), en el caso de los animales, o en grupos sociales, en el caso de las personas, o también que el ser necesita de un grupo para poder sentirse bien.



## La Evolución Social del Ser Humano

Filosóficamente se dice que el ser humano no es ni completamente gregario, como las hormigas o las abejas, ni totalmente solitario, como los tigres o los leopardos, sino que es más complejo y tiende a ser **semigregario**, es decir, algunos de sus impulsos y necesidades son sociales y otras son solitarias.

El gregarismo es una relación intraespecífica que se da cuando los individuos de una población se asocian y trabajan juntos para conseguir un objetivo en común.

## ¿Por qué vivimos en sociedad?

Esta condición del hombre como ser gregario, significa que tiende a agruparse con otros hombres. Es una característica inherente al hombre vivir en grupos, en comunidad con otros, lo que le permite el logro de sus metas y objetivos.

01

### Grupos Nómades

Al principio, los hombres formaron grupos que fueron nómades

02

### Clanes

Más tarde se organizaron como clanes

03

### Ciudades

Con el tiempo establecieron ciudades

04

### Estados

Finalmente, los Estados, que constituyeron organizaciones de carácter más complejo

La necesidad de asociación del hombre con otros, fundada en su naturaleza gregaria, permite la consecución de fines y objetivos comunes. Pero para que la vida en sociedad sea ordenada y armónica se necesita de normas que regulen las conductas de los hombres que la integran. Es así como arribamos al concepto de Derecho.

# Etimología del Derecho

La palabra derecho y sus equivalentes derivadas del latín, *droit* en francés, *dirito* en italiano, *direito* en portugués aluden a "**dirigido**", y significa dirigir hacia lo que indica la idea de un orden y sujeción a una regla.

La etimología de la palabra solo nos enseña que el Derecho consiste en una regla o norma, pero nada nos dice sobre otros aspectos de él, igualmente importantes para su real comprensión, como son las fuentes del Derecho, su finalidad y las diferencias con otras reglas.

## Definición de Llambías

Se puede definir el Derecho como "**un ordenamiento social justo**", según el concepto vertido por el maestro Jorge Joaquín Llambías.

Como vimos, el hombre por su naturaleza gregaria, se asocia para vivir con otros hombres, en sociedad, y se hace necesario que esta convivencia social sea reglada para que todos puedan alcanzar sus fines comunes. El Derecho es, así, un conjunto de normas que ordenan la vida de los seres humanos en sociedad, les permiten la prosecución de sus fines y vivir dignamente.

## EL DERECHO ES EL CONJUNTO DE NORMAS OBLIGATORIAS QUE REGULAN LA VIDA DEL HOMBRE EN LA SOCIEDAD

### Tipos de Derecho

#### Derecho Natural

Es el Conjunto de reglas ideales, eternas e inmutables que se anhela ver transformadas en leyes positivas. Es el conjunto de principios jurídicos fundamentales. El hombre lo reconoce mediante la razón, no lo crea. Está presente en la conciencia humana.

#### Derecho Positivo

Conjunto de norma jurídicas, escritas o no, vigentes en un Estado, cuya existencia no se discute y es particular de cada país, que han sido establecidos por la autoridad política de un pueblo y su cumplimiento y ejecución puede ser espontáneo o no. Este derecho puede transformarse a través del tiempo.



**Recordá:** El Derecho es el conjunto de normas jurídicas generales positivas que surgen de la sociedad como un producto cultural que tienen la finalidad de regular la convivencia entre los miembros de esa sociedad—las personas—y de estos con el Estado.

# Derecho Objetivo vs. Derecho Subjetivo



El **Derecho Objetivo** es el conjunto de leyes aplicables a las personas y que forman el ordenamiento jurídico vigente. Se refiere a las normas que rigen la conducta humana en la sociedad, impuestas por la autoridad competente y cuyo cumplimiento es obligatorio. Este conjunto incluye la Constitución, los códigos (Civil, Penal, Comercial, etc.), las leyes, los reglamentos y los decretos. Es decir, es el derecho "escrito" o "puesto" en un lugar, que todos deben respetar para garantizar la convivencia social y el bien común.

El **Derecho Subjetivo** es la facultad o poder reconocido a una persona por la ley vigente y que le permite realizar o no ciertos actos, exigir a otros una conducta, o defender sus intereses. Deriva directamente del Derecho Objetivo, ya que es este el que otorga y protege tales facultades. Por ejemplo, el derecho a la propiedad le permite utilizar una cosa en su provecho, venderla o donarla. Otros ejemplos incluyen el derecho a la vida, a la libertad de expresión, a contraer matrimonio, o el derecho a reclamar el cumplimiento de un contrato.

## Derecho y Religión



Derecho y Religión  
antiguamente estaban unidos,  
hoy están vinculados.

- En el Derecho las normas nos atan a la ley
- En la Religión a Dios

# Similitudes y Diferencias: Normas Morales y Jurídicas

Anteriormente, al referirnos a las normas jurídicas, adelantamos que estas eran distintas a las morales a pesar de que al igual que las jurídicas señalan la conducta a la que el hombre debe ajustarse, se diferencian de ellas porque no le imponen el cumplimiento obligatorio de la norma sino que lo dejan librado a su conciencia.

## Normas Jurídicas

- Bilaterales (alteridad = existe el otro)
- Exteriores (FUERO EXTERNO)
- Coercibles
- Heterónomas (relación entre dos personas)

## Normas Morales

- Unilaterales
- Autónomas (fuero interno)
- Incoercibles

Como expresamos, las normas jurídicas regulan las conductas de los hombres en la sociedad, y su incumplimiento trae aparejada la aplicación de una sanción que el propio Derecho prevé. En cambio, si por algún motivo, una persona no acata una norma moral, quien no la cumpla no recibirá otra sanción que el rechazo o la censura social y el reproche de su conciencia.

El Derecho proviene de la voluntad social y constituye un ordenamiento jurídico imperativo. La moral proviene de la conciencia humana. El Derecho es coercible, la moral, no.

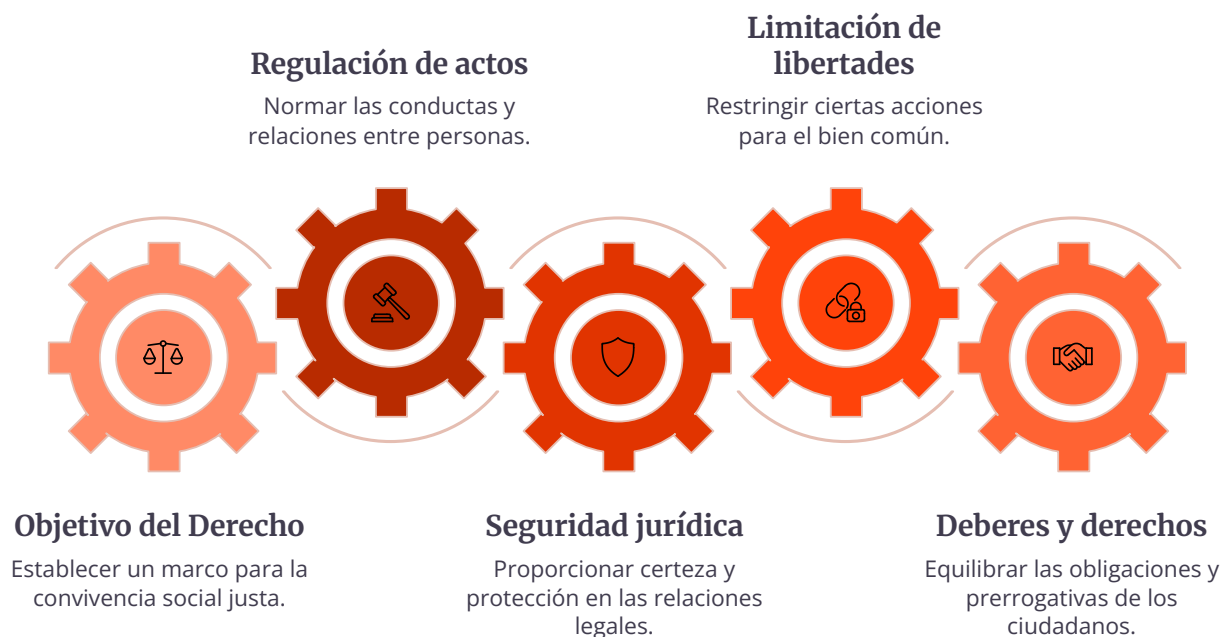
Las normas jurídicas y las morales poseen puntos en común: ambas regulan conductas humanas, tienen como sujeto el ser humano y su finalidad es el bien común, pero se diferencian por el carácter coactivo de las normas jurídicas que no tienen las normas morales.

Así, por ejemplo, no existe duda del deber de los padres de amar a sus hijos, este sentimiento es el fundamento de las relaciones paterno-filiales (relaciones entre padres e hijos), pero el cumplimiento de este deber queda librado a la conciencia de cada individuo, y su incumplimiento no recibirá otra sanción más que el reproche social. En cambio, la obligación de dar alimentos a los hijos menores de edad surge de una norma jurídica, de modo que su incumplimiento acarrea la aplicación de una sanción al incumplidor.

La fuerza coercitiva de las normas jurídicas, que permite la aplicación de sanciones en forma coactiva por el Estado, no la tienen las normas morales.

 **Definición clave: Coerción:** aptitud (que tienen los poderes jurisdiccionales) de disponer de la fuerza para hacer cumplir la ley; forma parte de la función jurisdiccional del Estado.

# Objeto del Derecho



El Derecho, como conjunto de normas que tiene por objetivo un orden para promover la convivencia pacífica y la vida digna de los seres humanos a los que va dirigido, está presente para indicarnos cuándo comienza la existencia de las personas y cuándo termina.

Se manifiesta hasta en las actividades más simples de nuestra vida cotidiana, como puede ser viajar en colectivo, ir al supermercado, comprar cigarrillos en un kiosco, respetar el lugar por donde debemos circular con nuestro vehículo, alquilar una película o establecer a qué edad debe comenzar la instrucción.

Incluso, cuando se pautan los requisitos para el ingreso a un club, las reglas de una determinada práctica deportiva, la prohibición de conducir alcoholizados o cuando se fija la edad mínima para presenciar un espectáculo.

También, al momento de adquirir nuestra casa o de venderla, al firmar un contrato, al solicitar un crédito para comprar un nuevo auto, al finalizar nuestra carrera, al contraer matrimonio. Nos ordena pagar los impuestos, cuidar de nuestros hijos y de nuestros mayores, no contaminar el medio ambiente y proteger a las especies en extinción.

Como vemos, el hombre, en su relación con otros, genera continuas situaciones que, necesariamente, deben estar regidas por normas jurídicas. Estas situaciones, de hecho, serán reguladas por el Derecho, por eso decimos que **"el hecho precede al derecho"**.

A su vez, el Derecho, con su fuerza normativa y sancionatoria, impide el caos y el desorden que se produciría si estuvieran ausentes las normas que encauzan las conductas de los hombres en sus relaciones con otros dentro de la sociedad.

El Derecho y su espectro normativo les da a los miembros de la sociedad la seguridad de que encontrarán respetados sus derechos y establecidas sus obligaciones.

El bienestar del hombre en la sociedad como objetivo del Derecho se logra en un marco de libertad que le permite el ejercicio de todas sus facultades sabiendo que esa libertad no es absoluta ya que cada derecho reconoce su limitación frente al derecho del otro. Ejercitar un derecho en forma absoluta implica un perjuicio al derecho o interés de nuestros semejantes.

Este principio fue recogido por la Convención Americana sobre Derechos Humanos (conocida como Pacto de San José de Costa Rica) que, en su artículo 32, dentro del capítulo V, establece los deberes de las personas y la correlación entre deberes y derechos, diciendo:



1. Toda persona tiene deberes para con la familia, la comunidad y la humanidad.
2. Los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común en una sociedad democrática.

Actualmente este principio fue receptado en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación cuando establece en su artículo 10: **"...la ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos..."**



July 17

**Dato importante:** El 1° de agosto de 2015 entró en vigencia el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, aprobado por la Ley N° 26.994. Esto se ha convertido en uno de los acontecimientos más relevantes del Derecho argentino de los últimos años, por las importantes reformas que incorpora.

## ¿De dónde proviene el Derecho?



A continuación nos referiremos a las fuentes del Derecho. Estas nos indican ese todo de donde proviene el Derecho. Las principales fuentes del Derecho son: **la ley, la costumbre, la jurisprudencia y la doctrina.**

### 1. La Ley



Es la regla social obligatoria establecida de modo permanente por la autoridad pública y sancionada por la fuerza.

En un sentido amplio, la Ley es toda norma jurídica emanada de autoridad competente (Constitución Nacional, provinciales, leyes del Poder Legislativo, reglamentaciones, decretos, ordenanzas).

Sin embargo, en un sentido más estricto y formal, la Ley es un acto emanado del Poder Legislativo a través del mecanismo estatuido por la Constitución Nacional en sus artículos 77 a 84.

La Ley es, en la actualidad, la fuente más importante del Derecho.

# Características de la Ley



## Generalidad

Aplica a todos, sin distinciones.



## Obligatoriedad

Su cumplimiento no es optativo; la violación conlleva castigo.



## Permanencia

Vigente hasta que el organismo que la promulga disponga lo contrario.



## Impersonalidad

Regula comportamientos en abstracto, no casos individuales.



## Irretroactividad

Rige siempre hacia adelante en el tiempo, no puede castigar actos pasados.



## Ignorancia no exime

Desconocer la ley no exime del castigo por infringirla.

# Otras Fuentes del Derecho



## Usos y Costumbres

Comportamiento constante y uniforme de una comunidad, con la convicción de que responde a una necesidad jurídica. Requiere repetitividad, uniformidad, generalidad y duración, más la creencia de su obligatoriedad.



## Jurisprudencia

Decisiones judiciales previas (sentencias o fallos) que interpretan y aplican las leyes a casos concretos. Adquiere fuerza cuando diferentes jueces resuelven situaciones similares, y los tribunales siguen estas decisiones.



## Doctrina

La opinión de estudiosos sobre temas de Derecho. Aunque no es fuente formal obligatoria, es muy importante para el conocimiento sistemático de las normas y a menudo guía a los jueces en cuestiones dudosas.

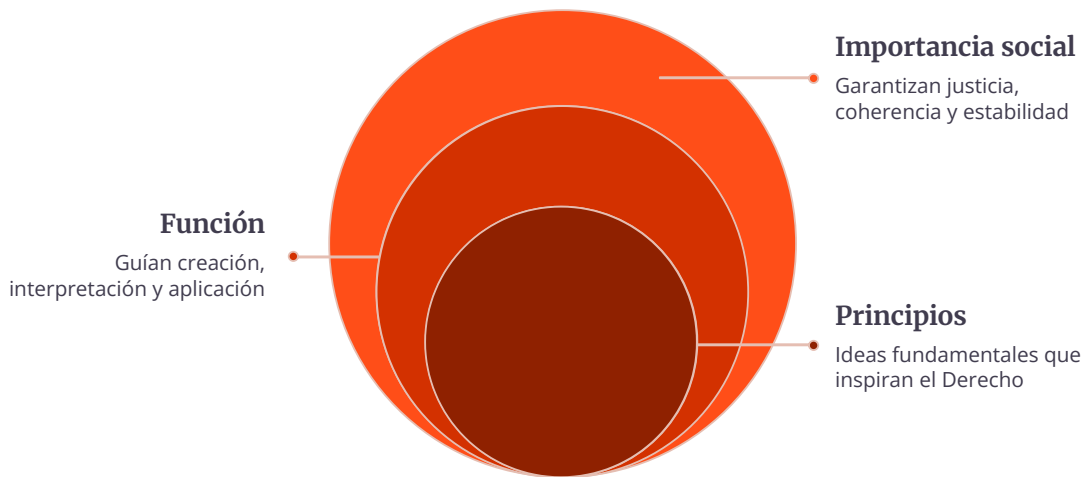


⚡ **Para recordar:** Las cuatro fuentes del Derecho trabajan juntas para crear un sistema jurídico completo y funcional. La ley es la más importante, pero el resto juegan roles fundamentales en la aplicación del Derecho.



# Principios del Derecho

Los principios del Derecho son las ideas fundamentales que inspiran nuestro sistema jurídico. Actúan como la base y el espíritu de las leyes, guiando tanto su creación como su interpretación y aplicación. Son esenciales para que las leyes sean justas, coherentes y garanticen la estabilidad en la sociedad, especialmente en un sistema como el argentino que busca proteger los derechos y la convivencia ciudadana.



## Igualdad ante la ley

Este principio fundamental establece que todas las personas son iguales en derechos y obligaciones frente a la ley, sin importar su origen, condición social, género o creencias. La Constitución argentina lo garantiza, asegurando que las leyes se apliquen a todos por igual y que nadie tenga privilegios o sea discriminado.



## Justicia

Es la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo suyo. Es un valor supremo al que aspira el Derecho, buscando la equidad y la corrección de desigualdades. En el sistema argentino, la justicia es un pilar que busca equilibrar los intereses de las partes y resolver conflictos de manera imparcial y recta.



## Legalidad

Significa que nadie puede ser castigado por una acción que no esté expresamente prohibida por una ley preexistente. Además, toda acción del Estado debe estar fundamentada en una ley. En Argentina, este principio protege a los ciudadanos de la arbitrariedad y asegura que el poder público actúe dentro de los límites legales.



## Seguridad jurídica

Implica que las personas deben conocer y poder prever las consecuencias legales de sus acciones y las del Estado. Es la certeza sobre lo que las leyes exigen, prohíben o permiten. En Argentina, la seguridad jurídica es crucial para fomentar la inversión, la estabilidad social y la confianza en las instituciones.



## Buena fe

Se refiere a la exigencia de actuar con honestidad, lealtad y rectitud en todas las relaciones jurídicas. Se presume que las partes actúan con buena fe, lo que implica una confianza recíproca. En el Derecho Civil argentino, es esencial en la interpretación de los contratos y en el ejercicio de los derechos.



## Autonomía de la voluntad

Reconoce la libertad de las personas para crear, modificar o extinguir sus propias relaciones jurídicas, especialmente en contratos, siempre que no vayan en contra del orden público o las buenas costumbres. Es la base de la libertad contractual en el Derecho Privado argentino, permitiendo a los individuos regular sus propios intereses.



## Proporcionalidad

Este principio sostiene que los medios utilizados para alcanzar un fin legal deben ser adecuados y no excesivos. Por ejemplo, una sanción debe ser proporcional a la falta cometida. En el Derecho Administrativo y Penal argentino, asegura que las intervenciones del Estado sean razonables y no desmedidas.



## Solidaridad

Implica que los miembros de la sociedad deben ayudarse mutuamente, especialmente a los más vulnerables. El Derecho puede reflejar este principio a través de normas que establecen deberes de asistencia o protección social. En Argentina, la solidaridad se manifiesta en políticas y leyes que buscan el bienestar colectivo y la cohesión social.

# Ramas del Derecho público y privado

El derecho es un sistema de normas que organiza la sociedad y regula la conducta humana. La distinción fundamental entre Derecho Público y Derecho Privado es clave para entender cómo funciona la legalidad en distintas esferas de nuestra vida.

## DERECHO PÚBLICO

Regula la organización del Estado, su actividad y las relaciones entre el Estado y los particulares, buscando el interés general.



### Derecho Constitucional

Estudia la Constitución y establece la organización del poder, los derechos y garantías de los ciudadanos.



### Derecho Administrativo

Regula la organización y el funcionamiento de la administración pública y las relaciones entre esta y los ciudadanos.



### Derecho Penal

Establece los delitos y las penas, protegiendo bienes jurídicos fundamentales con prohibición de conductas y/o sanciones.



### Derecho Procesal

Regula los procedimientos judiciales que deben seguirse para resolver conflictos y hacer valer los derechos ante los tribunales.



### Derecho Internacional Público

Relaciones entre los Estados y las organizaciones internacionales,

## DERECHO PRIVADO

Regula las relaciones entre particulares, donde prima la autonomía de la voluntad y se busca proteger los intereses individuales.



### Derecho Civil

Regula las relaciones personales y patrimoniales de los individuos, como el matrimonio, la propiedad, los contratos y las sucesiones.



### Derecho Comercial

Rige las actividades comerciales y empresariales, así como las relaciones entre comerciantes y los actos de comercio.



### Derecho Laboral

Regula las relaciones entre empleadores y trabajadores, estableciendo derechos y deberes para ambas partes, así como condiciones de trabajo.



### Derecho Internacional Privado

Determina qué ley nacional se aplica a conflictos que involucran a personas de diferentes países o elementos extranjeros en las relaciones privadas.

# Interpretación de la ley

La interpretación de la ley es el proceso clave mediante el cual entendemos el significado y el alcance de las normas jurídicas. Es fundamental porque las leyes, al ser generales, necesitan ser adaptadas y aplicadas a situaciones específicas y cambiantes de la vida real, garantizando así la justicia y la coherencia del sistema legal.



## Interpretación Literal

Se enfoca en el significado exacto de las palabras utilizadas en la ley, tal como aparecen en el texto, sin añadir ni quitar ideas.



## Interpretación Sistemática

Analiza la norma no de forma aislada, sino en conjunto con otras leyes y principios del ordenamiento jurídico, buscando armonía y coherencia.



## Interpretación Teleológica

Busca identificar el propósito, la finalidad o el objetivo que el legislador tenía al crear la norma.



## Interpretación Histórica

Examina el contexto histórico en el que se creó la ley y la intención original de quienes la redactaron.



## Interpretación Progresiva

Adapta el significado de la ley a los cambios sociales, tecnológicos y culturales de los tiempos actuales, manteniendo su espíritu pero con una visión moderna.

# Historia del Código Civil Argentino

1

## 1869 - Código Original

Dalmacio Vélez Sarsfield redacta el primer Código Civil argentino, inspirado en códigos europeos y latinoamericanos.

2

## 1968 - Reforma Parcial

Ley 17.711 introduce modificaciones importantes en familia, responsabilidad civil y contratos.

3

## 2015 - Unificación

Ley 26.994 unifica el Código Civil y Comercial, modernizando el derecho argentino.

### Dalmacio Vélez Sarsfield

Jurista cordobés nacido en 1800, autor del Código Civil original que rigió Argentina por más de 140 años.

### Evolución Normativa

- 1869: Sanción del Código Civil original (4.051 artículos)
- 1968: Reforma sustancial - Ley 17.711
- 1995-2011: Proyectos de unificación civil-comercial
- 2015: Código Civil y Comercial unificado (2.671 artículos)



# Introducción y Contexto General

## Ley 26.994

Código Civil y Comercial de la Nación Argentina, vigente desde agosto de 2015

## Unificación

Integra normativa civil y comercial en un único cuerpo legal coherente

## Modernización

Adapta el derecho a realidades sociales, económicas y tecnológicas contemporáneas

El Código Civil y Comercial representa la culminación de décadas de evolución jurídica argentina. La Unidad N°2 profundiza en la estructura general del Código, centrándose especialmente en la Parte General y las relaciones jurídicas fundamentales que constituyen el núcleo del sistema legal.



## Personas y Derechos

Regula la personalidad jurídica, capacidad, domicilio y derechos fundamentales de personas humanas y jurídicas.



## Actos Jurídicos

Define los hechos y actos jurídicos como base de las relaciones legales y sus efectos.



## Principios Rectores

Establece fundamentos esenciales para la interpretación y aplicación del derecho civil.

Esta unidad es clave para comprender los principios básicos que rigen las personas, los derechos y las obligaciones en el derecho civil argentino contemporáneo.



# Ejes Temáticos y Organización

|   |                                                                                                                                                                      |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <b>Parte General</b><br>Conceptos esenciales: persona humana y jurídica, bienes, hechos y actos jurídicos, transmisión de derechos.                                  |
| 2 | <b>Relaciones de Familia</b><br>Matrimonio, régimen patrimonial, uniones convivenciales, parentesco, filiación, adopción y responsabilidad parental (arts. 401-723). |
| 3 | <b>Derechos Personales</b><br>Obligaciones generales, contratos de consumo y particulares, fuentes de obligaciones (arts. 724-1881).                                 |
| 4 | <b>Derechos Reales</b><br>Posesión, dominio, condominios, propiedad horizontal, usufructo, servidumbres y garantías reales (arts. 1882-2276).                        |

## Transmisión por Causa de Muerte

Regula el régimen sucesorio completo:

- Sucesiones intestadas y testamentarias
- Aceptación y renuncia de herencia
- Procesos sucesorios
- Partición hereditaria

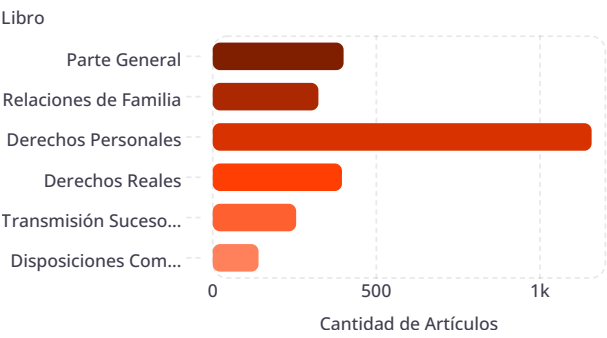
Artículos 2277 a 2531

## Disposiciones Comunes

Institutos transversales aplicables:

- Prescripción liberatoria y adquisitiva
- Caducidad de derechos
- Privilegios especiales y generales
- Derecho internacional privado

Artículos 2532 a 2671



# Importancia Jurídica y Aplicación Práctica



## Protección Integral

Define las bases para la protección de la persona, la familia y el patrimonio, garantizando derechos fundamentales.



## Relaciones Contractuales

Regula las obligaciones y contratos esenciales para el comercio y las relaciones económicas modernas.



## Seguridad Jurídica

Facilita la comprensión de derechos reales, fundamentales para la seguridad y el desarrollo económico.

La Unidad N°2 establece el marco normativo completo para la interpretación y aplicación de derechos civiles y comerciales en Argentina. Su dominio es esencial para operadores jurídicos, permitiendo resolver conflictos, redactar contratos y asesorar en cuestiones patrimoniales, familiares y sucesorias con precisión técnica.

## Aplicación Profesional

Su estudio es fundamental para:

- **Abogados:** Litigio y asesoramiento legal especializado
- **Jueces:** Interpretación y aplicación normativa correcta
- **Notarios:** Redacción de instrumentos públicos válidos
- **Estudiantes:** Base formativa del derecho privado
- **Escribanos:** Actos de disposición patrimonial

## Impacto Social

El Código Civil y Comercial afecta directamente la vida cotidiana de todos los ciudadanos, regulando desde el matrimonio hasta las transacciones comerciales.



**Nota importante:** El dominio de esta unidad proporciona las herramientas conceptuales necesarias para navegar el complejo sistema jurídico argentino y aplicar el derecho con rigor técnico y sensibilidad social.

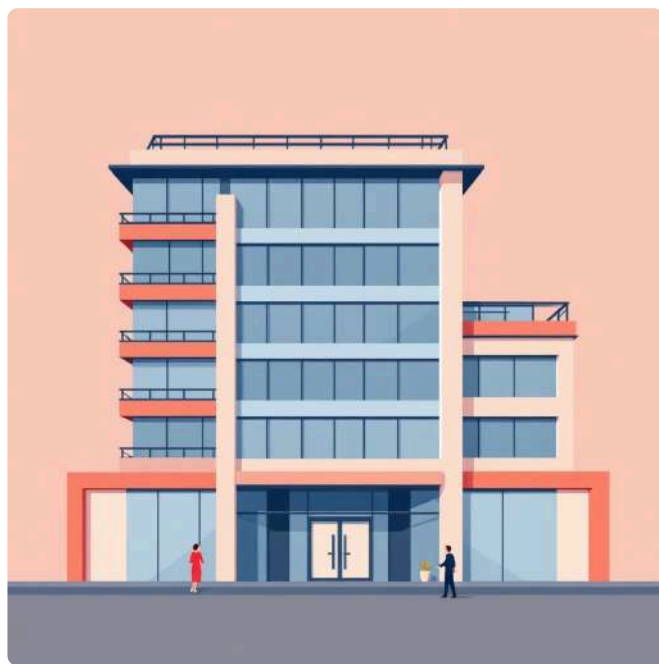
# PERSONAS FÍSICAS Y JURÍDICAS

En el ámbito legal, las personas son consideradas sujetos de derecho, lo que significa que son entes capaces de adquirir derechos y contraer obligaciones. Esta capacidad es fundamental para su participación en la vida jurídica, permitiéndoles interactuar, realizar actos legales y ser responsables ante la ley. Para facilitar su estudio y aplicación, el derecho civil establece una clasificación que distingue entre seres humanos y aquellas que son organizaciones reconocidas legalmente.



## Personas de existencia visible (Personas Humanas)

Las personas humanas son individuos con existencia real y tangible, cuya personalidad jurídica se inicia desde la concepción, adquiriendo una protección legal integral. Esto implica que, desde ese momento, son titulares de derechos fundamentales como el derecho a la vida, a la dignidad y a la identidad, aunque su ejercicio pleno esté supeditado a su nacimiento con vida. Por ejemplo, pueden ser beneficiarios de una herencia o donación, siempre y cuando nazcan con vida. Esta capacidad es irrenunciable y los acompaña durante toda su vida, permitiéndoles participar en la sociedad, celebrar contratos, ser propietarios y asumir responsabilidades legales una vez que alcanzan la mayoría de edad o la capacidad legal para ciertos actos.



## Personas de existencia ideal (Personas Jurídicas)

Las personas jurídicas son entes abstractos creados por la ley para lograr fines específicos. A diferencia de las personas humanas, su existencia no es física, sino legal, y se les otorga personalidad jurídica, lo que les permite actuar en el ámbito del derecho de forma independiente de sus miembros. Adquieren esta personalidad a partir de su inscripción en registros públicos (como la Inspección General de Justicia o el Registro Público de Comercio), lo que les confiere capacidad para adquirir derechos (ser propietarias, contratar, demandar) y contraer obligaciones (pagar impuestos, cumplir contratos, ser demandadas). Ejemplos incluyen sociedades comerciales (S.A., S.R.L.), asociaciones civiles (clubes, ONGs), fundaciones, cooperativas, etc.

# Personas Humanas: Atributos Esenciales

El Código Civil y Comercial establece que la existencia de la persona humana comienza con la concepción, siendo el centro de imputación de efectos jurídicos. Estas gozan de atributos que definen su identidad legal:



## Nombre

Prenombre y apellido para identificación.



## Capacidad

Aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones.



## Domicilio

Lugar de residencia para efectos legales.



## Estado Civil

Situación jurídica frente a la familia y la sociedad (soltero, casado, etc.).



## Patrimonio

Conjunto de bienes y derechos de valor económico.

# Reglas Clave para el Prenombre (Nombre de Pila)

La elección del prenombre se rige por normas específicas, asegurando la identificación y el orden:

- La elección corresponde primero a los padres; en su ausencia, a guardadores, Ministerio Público o Registro Civil.
- No se pueden inscribir más de tres prenombrados.
- Los apellidos no pueden usarse como prenombrados.
- No se permite inscribir a dos hermanos con los mismos primeros prenombrados.
- Se permiten nombres aborígenes o derivados de voces aborígenes.
- No pueden inscribirse nombres extravagantes.



# El Apellido: Identidad Legal

El apellido es un atributo fundamental e inmutable de la persona humana, que la identifica dentro de la sociedad y la vincula a un determinado grupo familiar. Su principal función es individualizar al individuo, diferenciándolo de otros y estableciendo su filiación. Es, junto al prenombre, un elemento esencial de la identidad jurídica.

En el contexto del Código Civil y Comercial de la Nación, el apellido sigue reglas específicas para su transmisión, uso y eventual modificación, reflejando tanto la tradición como la evolución de los derechos individuales y familiares.

## Transmisión y Reglas de Inscripción

La normativa actual en Argentina otorga una mayor flexibilidad en la elección y transmisión del apellido, promoviendo la igualdad de género y la autonomía de los padres. Las principales reglas son:

- **Hijos de Matrimonio:** Los progenitores pueden elegir el apellido de uno de ellos o el compuesto de ambos, en el orden que decidan, para el primer hijo. La elección que se haga para el primogénito rige para todos los hijos comunes.
- **Hijos Extramatrimoniales:** Si el hijo es reconocido por un solo progenitor, llevará el apellido de este. Si es reconocido por ambos, se aplican las mismas reglas que para los hijos matrimoniales.
- **Hijos Adoptados:** El adoptado puede llevar el apellido del adoptante o, a pedido de los adoptantes, agregar o anteponer el apellido de origen al adoptivo.
- **Uso del Apellido por los Cónyuges:** Cualquiera de los cónyuges puede optar por usar el apellido del otro, con la preposición "de" o sin ella. Esta opción no modifica el apellido de nacimiento y puede mantenerse incluso después de la disolución del matrimonio, salvo que el ex cónyuge se oponga por justa causa.



# Cambio de Apellido

Si bien el apellido es, en principio, inmutable, la ley prevé excepciones que permiten su modificación. Estas requieren, generalmente, la intervención judicial y la existencia de justos motivos:

1. **Rectificación:** Cuando existe un error de hecho en la partida de nacimiento.
2. **Adición:** En casos donde no se usó el apellido de uno de los progenitores al nacer y se desea incorporarlo.
3. **Sustitución:** Por motivos fundados, como la afectación de la identidad, apellidos que sean ridículos o causen vergüenza, o si se ha utilizado un apellido de hecho por muchos años de manera pública y notoria.
4. **Restitución:** Cuando una persona que utilizó el apellido de su cónyuge desea volver a usar su apellido de nacimiento después de la disolución del matrimonio.

📌 **Dato clave:** El proceso de cambio de apellido busca equilibrar la estabilidad registral con el derecho a la identidad personal, asegurando que cualquier modificación responda a una necesidad legítima y no cause confusión o perjuicio a terceros.

# Domicilio: Ubicación Legal

En el ámbito del Derecho, el domicilio va más allá de ser una simple dirección física; constituye la ubicación legal de una persona, fundamental para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. Es un atributo esencial de la personalidad que determina, entre otras cosas, dónde una persona puede ser legalmente ubicada para recibir notificaciones, dónde se pueden iniciar acciones legales o qué legislación le es aplicable.

Su importancia radica en que asegura el orden jurídico y la seguridad de las transacciones, permitiendo la localización de las personas para los fines de la ley, garantizando así la eficacia del sistema legal.



# Tipos de Domicilio

## Domicilio Real

Es el lugar de residencia habitual de la persona humana. Se establece por la concurrencia de dos elementos: la **residencia física** en un lugar determinado y la **intención** de permanecer en él. Es voluntario y puede ser cambiado libremente, sin más requisito que la mudanza efectiva.

## Domicilio Legal

Es el lugar donde la ley presume, sin admitir prueba en contrario, que una persona reside de manera permanente para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. Se aplica a ciertas categorías de personas por su función o situación, como los funcionarios públicos, los militares en servicio activo, los condenados a penas privativas de la libertad, o los transeúntes (donde tienen su principal establecimiento).

## Domicilio Especial

Es el que las partes eligen para un acto o relación jurídica determinada, por ejemplo, en un contrato. Su efecto es limitado a las relaciones jurídicas que lo originaron, siendo válido únicamente para ese propósito específico. Puede ser contractual (elegido en un acuerdo) o procesal (fijado en un juicio).





# Capacidad: Aptitud Jurídica

En el ámbito del Derecho, la **capacidad** es uno de los atributos esenciales de toda persona, tanto humana como jurídica. Se refiere a la aptitud para ser titular de derechos y deberes, y para ejercerlos por sí misma. Es un pilar fundamental para la participación en la vida jurídica, permitiendo a los individuos y a las organizaciones contraer obligaciones y adquirir beneficios.

## Capacidad de Derecho (Goce)

Es la aptitud para ser titular de derechos y obligaciones. Toda persona humana goza de ella desde su concepción, sin distinción alguna. Sin embargo, la ley puede establecer **incapacidades de derecho** relativas y específicas para proteger intereses públicos o a terceros. Por ejemplo, un juez no puede adquirir bienes que formen parte de un litigio en el que interviene.

La distinción entre estas dos capacidades es crucial. Mientras que la capacidad de derecho es inherente a la existencia de la persona, la capacidad de hecho se relaciona con la habilidad para interactuar legalmente de forma independiente. Su correcta aplicación garantiza la seguridad jurídica y la protección de los individuos en la realización de actos jurídicos, como contratos, matrimonios o testamentos.

## Capacidad de Hecho (Ejercicio)

Es la aptitud para ejercer por sí misma los derechos y cumplir las obligaciones de forma autónoma. Generalmente, esta capacidad plena se adquiere con la mayoría de edad (18 años en Argentina), siempre que la persona tenga discernimiento. Existen **incapacidades de hecho** para proteger a aquellas personas que no pueden valerse por sí mismas, como los menores de edad o aquellos con sentencias de capacidad restringida.



# Incapacidad: Limitaciones Jurídicas

En el ámbito jurídico argentino, la incapacidad se refiere a la restricción legal de la aptitud de una persona para ejercer por sí misma sus derechos y contraer obligaciones. Lejos de ser un concepto punitivo, estas limitaciones tienen un fin esencialmente protectorio, buscando salvaguardar los intereses y el bienestar de aquellos que no pueden valerse plenamente.

El Código Civil y Comercial de la Nación establece un marco que prioriza la autonomía y proporciona sistemas de apoyo para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos.

## Tipos de Incapacidad



### Incapacidad de Ejercicio (Absoluta)

Imposibilidad total de realizar actos jurídicos. Incluye menores de edad sin madurez y personas declaradas incapaces judicialmente.



### Incapacidad de Ejercicio (Relativa)

Restricción para ciertos actos, conservando capacidad para otros. Busca promover la autonomía (ej. menores con capacidad progresiva, personas inhabilitadas por prodigalidad).

## Causas y Protección Legal

**Causas**

Minoría de edad, alteración mental grave y permanente, o adicciones que impiden el pleno ejercicio de la voluntad. La sentencia judicial define límites y apoyos.

**Finalidad Protectoria**

El objetivo principal es proteger a la persona de abusos o actos perjudiciales. El enfoque actual privilegia la autonomía y el diseño de apoyos a medida.

**Representación y Apoyos**

La incapacidad absoluta implica representación (padres, tutores). La capacidad restringida designa "apoyos" que asisten en la toma de decisiones, promoviendo la autonomía e intereses de la persona.

# Tipos de Incapacidades, Tutela y Curatela en Argentina

El derecho argentino, a través del **Código Civil y Comercial de la Nación (CCyC)**, establece un marco legal para proteger a quienes no pueden ejercer plenamente sus derechos. Lejos de ser un concepto punitivo, la [incapacidad](#), la [tutela](#) y la [curatela](#) son instituciones diseñadas para salvaguardar la autonomía y el bienestar, promoviendo el ejercicio más pleno posible de las facultades de cada persona.

## 1. Tipos de Incapacidades de Ejercicio

El CCyC distingue dos grados de incapacidad de ejercicio, es decir, la aptitud para realizar actos jurídicos válidamente por sí mismo:

### Incapacidad Absoluta (*Art. 24 CCyC*)

Aplica a:

- **Personas por nacer:** desde la concepción.
- **Menores de edad que no cuentan con edad y grado de madurez suficiente:** hasta los 13 años son considerados incapaces absolutos, con representación de sus padres o tutores (Art. 26 CCyC).
- **Personas declaradas incapaces por sentencia judicial:** cuando una persona se encuentra "absolutamente imposibilitada de interaccionar con su entorno y expresar su voluntad por cualquier modo, medio o formato adecuado y el sistema de apoyos resulte ineficaz" (Art. 32 CCyC).

Implica la necesidad de un **representante legal** (padres o tutor) para todos los actos de la vida civil.

### Capacidad Restringida (*Art. 32 CCyC*)

Aplica a:

- **Adolescentes (13 a 18 años):** con capacidad progresiva para actos que no impliquen un riesgo grave para su persona o bienes. Requieren asistencia de sus padres o tutores para ciertos actos y consentimiento para tratamientos médicos no invasivos (Art. 26 y 26 bis CCyC).
- **Personas con discapacidad:** aquellas cuya capacidad de ejercicio puede ser restringida por sentencia judicial si se encuentran en una alteración mental o física permanente o prolongada, de entidad suficiente, que hace que el ejercicio de su capacidad pueda resultar un daño a su persona o bienes.

En este caso, la persona conserva capacidad para todos los actos de la vida civil, **excepto** aquellos para los que la sentencia judicial expresamente restringe, designando un **sistema de apoyos**.

## 2. Tutela (Guardia Legal para Menores)

La tutela es una institución de protección para personas menores de edad que no están bajo patria potestad. Es una herramienta esencial para asegurar su desarrollo integral.

### Definición y Base Legal

Institución legal para la protección de la persona y los bienes de un **menor de edad que no ha alcanzado la mayoría de edad ni está bajo la patria potestad** (Art. 104 CCyC).

### ¿Quién puede ser Tutor?

Generalmente es designado por los padres en testamento o escritura pública. En su defecto, por el juez. Se prioriza el vínculo afectivo y la idoneidad (Art. 106, 107, 109 CCyC).

### Responsabilidades

El tutor representa al menor en todos los actos jurídicos, administra sus bienes y vela por su educación, salud y bienestar. Debe rendir cuentas periódicamente (Art. 120, 126 CCyC).

### Duración y Terminación

Termina al alcanzar el tutelado la mayoría de edad (18 años), por fallecimiento, por desaparición de la causa que la originó, o por remoción del tutor (Art. 136 CCyC).

## 3. Curatela (Asistencia para Adultos)

La curatela se aplica a personas mayores de edad que, por sentencia judicial, han sido declaradas incapaces o con capacidad restringida, proveyéndoles de un curador para asistirlos o representarlos.

### Definición y Base Legal

Institución legal para la protección de la persona y los bienes de **adultos declarados incapaces por sentencia judicial** (Art. 138 CCyC) o para casos específicos de capacidad restringida.

### Tipos de Curatela

Se designa un curador para la **persona declarada incapaz** (representación total) o, en casos de **capacidad restringida**, como sistema de apoyo en los actos específicos que la sentencia determine.

### Responsabilidades del Curador

El curador tiene las mismas obligaciones y facultades que los tutores, adaptadas a la situación del adulto. Debe velar por la salud, bienestar y autonomía de la persona, administrando sus bienes y rindiendo cuentas (Art. 138, 120 CCyC).

### Diferencias con la Tutela

La tutela es para menores de edad; la curatela, para adultos. Mientras la tutela siempre implica representación legal, la curatela puede implicar representación o solo asistencia (sistema de apoyo).

# 4. Sistema de Apoyos (El Enfoque Moderno)

El CCyC, alineado con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, introduce el concepto de "sistema de apoyos" como una alternativa a la incapacidad total, promoviendo al máximo la autonomía personal.



## Prioridad a la Autonomía (Art. 31, 32 CCyC)

El sistema de apoyos busca que la persona tome sus propias decisiones. La restricción a la capacidad es una medida **excepcional** y siempre se busca la medida menos restrictiva.



## Proceso Judicial

Un juez, tras evaluar la situación de la persona, define qué actos requieren asistencia y quiénes serán los apoyos, buscando siempre salvaguardar la voluntad y preferencias de la persona.



## ¿Quiénes son los Apoyos?

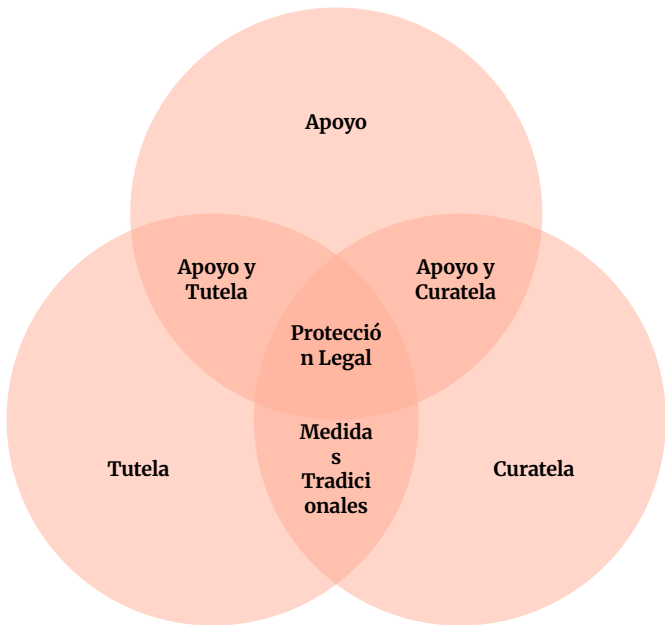
Pueden ser familiares, amigos, o instituciones. Su función es "promover la autonomía y facilitar la comunicación, la comprensión y la manifestación de voluntad de la persona" (Art. 43 CCyC).



## Revisión Periódica (Art. 40 CCyC)

Las sentencias que restringen la capacidad deben ser revisadas periódicamente (máximo cada 3 años) para adecuar el sistema de apoyos a la evolución de la persona.

## Relación entre los Conceptos



Este diagrama ilustra cómo la Tutela y la Curatela han sido históricamente las principales figuras para la incapacidad. El Sistema de Apoyos, surgido de un enfoque más moderno y respetuoso de la autonomía, se aplica ahora en muchos casos que antes hubieran implicado una curatela más restrictiva, mostrando un avance hacia la inclusión y el respeto de la voluntad.



# Persona Jurídica.

## Clasificación

Una persona jurídica es una organización o entidad que, aunque no es un individuo físico, es reconocida por el derecho como una entidad con capacidad para ejercer derechos y contraer obligaciones, con existencia y responsabilidades propias distintas de las de sus miembros.

### Personas Jurídicas de Derecho Público

Son aquellas creadas para representar los intereses del Estado y la comunidad, reguladas por el derecho público. Ejemplos incluyen el Estado Nacional, provincias, municipios y diversos organismos públicos.

### Personas Jurídicas de Derecho Privado

Son aquellas creadas por particulares para fines específicos, reguladas principalmente por el derecho privado. Incluyen asociaciones, fundaciones y sociedades comerciales, buscando intereses privados o colectivos.

### Personas Jurídicas Internacionales

Son entidades creadas mediante acuerdos entre Estados para promover la cooperación en diversas áreas. Su personalidad jurídica se deriva del derecho internacional. Ejemplos son la ONU, la OEA o la OMS.





# Personas Jurídicas de Carácter Público

Las Personas Jurídicas de Carácter Público son aquellas creadas para la gestión y administración del Estado, la defensa de intereses generales y el cumplimiento de fines públicos, regidas por el derecho público.

## El Estado Nacional, Provincias y Municipios

Comprenden los niveles de gobierno que organizan territorial y administrativamente un país, siendo la base fundamental del ejercicio del poder público y la prestación de servicios a la comunidad.

## Las Entidades Autárquicas

Son organismos descentralizados del Estado, dotados de personalidad jurídica propia y autonomía administrativa, financiera y funcional para cumplir fines específicos de interés público, como universidades o bancos centrales.

## La Iglesia Católica

Reconocida por el derecho público como una persona jurídica, posee capacidad para ejercer derechos y contraer obligaciones en el ámbito de su misión espiritual, social y cultural.



# Personas Jurídicas de Carácter Privado

Las Personas Jurídicas de Carácter Privado son entidades creadas por iniciativa de particulares, que persiguen fines específicos y se rigen principalmente por el derecho privado. Poseen capacidad legal para adquirir derechos y contraer obligaciones.

## Asociaciones y Fundaciones

Organizaciones cuyo principal objetivo es el bien común. Deben poseer patrimonio propio, tener capacidad estatutaria para adquirir bienes, no depender exclusivamente de asignaciones estatales y obtener autorización para funcionar.

## Sociedades Civiles y Comerciales

Entidades que, conforme a la ley, tienen la capacidad de adquirir derechos y contraer obligaciones. Su finalidad puede ser civil o mercantil, y a menudo no requieren una autorización expresa del Estado para su constitución y funcionamiento.





# Hechos y Actos Jurídicos

## Hechos Naturales

Todo suceso o acontecimiento, ya sea producido por la naturaleza o por el hombre son **hechos**. En el primer caso serán **hechos naturales** (la lluvia, el terremoto, el eclipse).

## Hechos Humanos

En el segundo caso, serán **hechos humanos** (pintar una casa, tomar un medio de transporte, conducir un automóvil).

## Hechos Simples

Estos hechos pueden no tener ninguna consecuencia jurídica, y en ese caso se denominan **hechos simples**, como por ejemplo cuando nace un león en medio de la selva.

## Hechos Jurídicos

Cuando producen ese tipo de efectos, por crear, modificar o extinguir un derecho, toman el nombre de **hechos jurídicos**. Si tomamos el mismo ejemplo, pensemos ahora en el nacimiento de un león, pero ahora la madre es de propiedad del dueño de un circo. Aquí sí hay consecuencias jurídicas pues el dueño de la madre leona será también dueño del cachorro (adquirirá sobre él un derecho de propiedad).

En el caso de los **hechos jurídicos** se trata de hechos como fuente de derecho y no de un hecho como objeto de prestación. No siempre son hechos humanos, como cuando alguien daña la cosa de otro, lo que motiva a que éste reclame por el perjuicio, sino que también pueden ocurrir por hechos externos o accidentales, ajenos a la actividad humana, como los terremotos, que pueden por ejemplo, extinguir el derecho de propiedad de una cosa, por su destrucción.



## Hechos Voluntarios vs. Involuntarios

Dentro de los hechos humanos, hay que distinguir los **voluntarios** (realizados con discernimiento, intención y libertad) de los **involuntarios** en los que se carece de alguno de esos elementos.

El **discernimiento** implica la comprensión del hecho que se ejecuta. Los menores impúberes o los dementes no podrían realizar hechos voluntarios, por suposición legal.

La **intención** significa el deseo de realizar el hecho, y excluye a los que se realizan por error, pero para que el hecho se repunte involuntario debe tratarse de un error esencial, que de no haber existido el hecho no se hubiera llevado a cabo.

**Libertad**: Alguien actúa libremente cuando lo hace sin coacción. La violencia física o moral, transforma al acto en involuntario.

Los hechos involuntarios no generan para su autor responsabilidad. Los hechos voluntarios pueden tener consecuencias inmediatas, que suceden por una razón natural y lógica. Si una persona arroja al suelo una cosa frágil, lo normal es que se rompa. Esto le acarreará hacerse cargo de las consecuencias de su accionar.

Otras consecuencias son mediatas, pues requieren otro hecho que se suma al hecho primitivo para producir la consecuencia. Por ejemplo, una persona está obligada a cuidar una casa, y deja la ventana abierta para que se ventile mientras hace un mandado. En ese lapso, un ladrón ingresa al domicilio y comete un hurto. En este caso también deberá responder por su negligencia, según las circunstancias. Las consecuencias mediatas hay que evaluarlas en cada caso particular, observando si se tuvo en cuenta el deber de prudencia. Es imaginable que si en el caso planteado uno deja la ventana abierta en forma considerable, es probable que alguien pueda por allí ingresar, pero no sería tan evidente si uno la deja abierta unos pocos centímetros y valiéndose de esta pequeña abertura, el delincuente utiliza algún elemento para forzar la entrada. En este caso no generaría responsabilidad al cuidador. Las consecuencias casuales o remotas no son imputables. Por ejemplo si me dejan una mascota a mi cuidado, y se muere por una enfermedad natural, contraída por haberla llevado al parque con todos los cuidados del caso.



## Definición y Características de Actos

Todos los hechos humanos voluntarios, se llaman actos. Además, los hechos voluntarios (actos) pueden ser lícitos o ilícitos, según sean o no realizados de acuerdo a la ley.

## Actos Lícitos e Ilícitos

Un contrato de locación con fines de poner un comercio de venta de ropas es un hecho humano voluntario lícito. Un contrato celebrado con el fin de cometer un robo es un hecho humano voluntario ilícito.

## Negocio Jurídico

Cuando una persona realiza un hecho voluntario lícito, que tiene por finalidad crear, modificar, conservar, transferir o extinguir algún derecho, como finalidad inmediata, decimos que se trata de un acto jurídico, o un negocio jurídico, siguiendo la interpretación romanística.

# Elementos de los actos jurídicos

## Los Sujetos o Partes

Los sujetos, o partes, que pueden ser uno o varios, son aquellas personas físicas o jurídicas que realizan el acto y se verán afectados por el mismo, ya que en su virtud, adquirirán, modificarán, transferirán o extinguirán derechos. Los que no forman parte del acto jurídico se denominan terceros. Por ejemplo si Juan contrata a un albañil para construir su casa, Juan y el albañil, serán los sujetos o partes del acto. Si Juan hace un testamento será él, el único sujeto de ese acto jurídico. Los terceros pueden verse afectados por ese acto, pero en casos excepcionales, como por ejemplo, si como consecuencia de la construcción que hace para Juan el albañil, se producen daños en la casa del vecino, pero en este caso ya se generará una relación obligacional entre Juan y su vecino, donde él también será parte, pero como víctima de un cuasidelito y no de un acto jurídico, ya que aquí hubo ausencia de voluntad por parte de ambos, de crear efectos jurídicos.



# Elementos Esenciales de los Actos Jurídicos

## LA VOLUNTAD: Definición

La **voluntad** debe ser expresada por una persona capaz. no debe estar viciada; en este caso, los actos serán anulables.

## EL OBJETO: Definición

El **objeto** de los actos jurídicos es aquello que las partes se comprometen a entregar (cosas o hechos).

### Requisitos para Cosas

En el caso de las cosas, deben hallarse en el comercio, o no estar prohibidos por alguna norma jurídica. Una persona no puede por testamento o por actos inter-vivos, disponer de una plaza pública, o de un objeto robado.

Los hechos no deben ser ilícitos, imposibles ni contrarios a las sanas costumbres, ni perjudicar los derechos de terceros.

## LAS FORMAS: Definición

Las **formas** son el conjunto de prescripciones legales que deben cumplirse para que el acto sea válido.

## LAS FORMAS: Actos Formales

Como la compraventa de inmuebles, que deben hacerse por escritura pública o los matrimonios, ante un Funcionario del Registro Civil.

## LAS FORMAS: Actos No Formales

En actos no formales, la elección de la forma se deja librada a la voluntad de las partes, como un contrato de alquiler.





## LAS FORMAS: Instrumentos Públicos

Los instrumentos **públicos**, tienen fecha cierta, o sea que a partir de su firma son válidos, sin necesitar ninguna prueba, y necesitan la intervención de un funcionario público, como un Juez, escribano o funcionario del Registro Civil.

## LAS FORMAS: Instrumentos Privados

**Los instrumentos privados** se suscriben entre las partes sin intervención de ningún agente oficial. Su valor probatorio cobra vigencia cuando las partes reconocen sus firmas.

## ELEMENTOS ESENCIALES

- El o los sujetos
- **La manifestación de voluntad**
- El objeto
- La causa (el fin querido por las partes)
- La forma (libre o impuesta)

## Nota Importante

Estos elementos no pueden faltar pues hacen a su esencia, y de ellos depende la existencia del acto jurídico.

# RESPONSABILIDAD CIVIL EN ARGENTINA

(Según el Código Civil y Comercial de la Nación – 2015)

## ¿QUÉ ES LA RESPONSABILIDAD CIVIL?

### Definición

La responsabilidad civil es la obligación que tiene una persona de **reparar un daño** causado a otra.

### Contexto legal argentino

En el sistema jurídico argentino actual, la responsabilidad se basa en el principio:

"No dañar a otro."

Si alguien causa un daño injustificado, debe indemnizarlo.

| Tema                     | Código de Vélez (1869)  | CCyC 2015                            |
|--------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| Clasificación            | Delito y Cuasidelito    | Se elimina esa distinción            |
| Base                     | Culpa como regla        | Sistema mixto (subjetivo y objetivo) |
| Hecho ilícito            | Acto contrario a la ley | Violación del deber de no dañar      |
| Responsabilidad objetiva | Excepcional             | Mucho más desarrollada               |
| Terminología             | Delito civil            | Responsabilidad civil                |



# ELEMENTOS CLAVE

## 1. Antijuridicidad

Existe cuando se viola el deber general de no dañar (art. 1716 CCyC).

No es necesario que exista una norma específica que prohíba la conducta: alcanza con que el daño sea injustificado.

## 2. Daño

Debe existir un perjuicio real.

Puede ser:

- 💰 Patrimonial  
→ afecta bienes económicos.
- ❤️ Extrapatrimonial → daño moral o afectación espiritual.

📌 Sin daño no hay responsabilidad.

## 3. Relación de causalidad

Debe existir un **nexo causal adecuado** entre la conducta y el daño.

La conducta debe ser la causa directa del daño.

## 4. Factor de atribución

Es el fundamento por el cual la ley hace responsable a una persona.

# TIPOS DE RESPONSABILIDAD (según factor de atribución)

## A) Subjetivo

Requiere dolo o culpa.

- **Dolo** → intención de dañar.
- **Culpa** → falta de cuidado.

La culpa puede manifestarse como:

- Negligencia → descuido u omisión.
- Imprudencia → acción temeraria.
- Impericia → falta de conocimientos técnicos.

## B) Objetivo

No requiere probar culpa.

La persona responde aunque no haya actuado con intención ni descuido.

Ejemplo: Responsabilidad por riesgo o vicio de la cosa.

# DAÑO Y REPARACIÓN

## Concepto de daño

Debe existir un perjuicio real.

📌 Sin daño no hay responsabilidad.

## Tipos de daño

Puede ser:

- 💰 Patrimonial  
→ afecta bienes económicos.
- ❤️ Extrapatrimonial → daño moral o afectación espiritual.

## Reparación

La responsabilidad civil es la obligación que tiene una persona de **reparar un daño** causado a otra.

Si alguien causa un daño injustificado, debe indemnizarlo.

## Idea central del sistema actual

El derecho argentino moderno prioriza:

- La protección de la víctima.
- La reparación integral del daño.
- La ampliación de los supuestos de responsabilidad objetiva.

# Diferencias y Relaciones

## Diferencia con el sistema anterior (Código de Vélez)

En el antiguo Código Civil se distinguía entre:

- Delito → hecho con dolo.
- Cuasidelito → hecho con culpa.

El Código Civil y Comercial actual elimina esta clasificación y organiza la responsabilidad en un sistema mixto (subjetivo y objetivo).

## Relación entre responsabilidad civil y penal

Un mismo hecho puede generar:

- ⚖️ Responsabilidad penal → castigo.
- 💰 Responsabilidad civil → indemnización.

Ejemplo: Un conductor ebrio que atropella puede ser condenado penalmente y además debe indemnizar a la víctima.

# Culpa en la jurisprudencia argentina

## Negligencia

Omisión o descuido, es decir, la falta de acción o de la atención debida que una persona razonable hubiera tenido en una situación similar.

## Imprudencia

Acción temeraria o precipitada, que implica un riesgo innecesario y la realización de un acto sin la debida previsión de sus consecuencias.

## Impericia

Falta de conocimientos técnicos, habilidades o experiencia necesarios para realizar una actividad de forma adecuada, especialmente en profesiones que requieren un saber específico.



En el ámbito legal argentino, la culpa se refiere a la falta de diligencia o al actuar sin la precaución necesaria, causando un daño a terceros. Constituye uno de los factores de atribución de responsabilidad civil y puede manifestarse de diferentes maneras, afectando la obligación de reparar un perjuicio. Se distingue principalmente por las siguientes manifestaciones:

# ¿Cuándo una persona debe indemnizar?



En Argentina, alguien debe reparar un daño cuando se cumplen cuatro cosas:

## LOS CUATRO REQUISITOS

### 1. Conducta Antijurídica

Hace algo que no debía hacer (o no hace algo que debía hacer).

### 2. Daño

Ese comportamiento causa un daño.

### 3. Relación de Causalidad

El daño es consecuencia directa de su conducta.

### 4. Factor de Atribución

La ley le atribuye responsabilidad.



# ¿SIEMPRE HACE FALTA INTENCIÓN?

No.

Una persona puede ser responsable:

## **Dolo**

Porque quiso dañar.

## **Culpa**

Porque actuó sin cuidado.

## **Responsabilidad Objetiva**

Porque la ley la hace responsable aunque no tenga culpa.

## EJEMPLOS PRÁCTICOS

### **Caso 1: Exceso de Velocidad**

Si un conductor atropella por exceso de velocidad → culpa.

### **Caso 2: Mordedura de Perro**

Si un perro muerde a alguien → el dueño responde aunque no haya querido el daño.

## CONCLUSIÓN

### **Condiciones para la responsabilidad civil**

Para que exista responsabilidad civil deben concurrir:

- ✓ Conducta antijurídica
- ✓ Daño
- ✓ Relación de causalidad
- ✓ Factor de atribución

Si alguno de estos elementos falta, no hay obligación de indemnizar.

# CLASIFICACIÓN DE LOS ACTOS JURÍDICOS

(Código Civil y Comercial de la Nación – Argentina)

Los actos jurídicos pueden clasificarse según distintos criterios.

## 1. Según el número de voluntades



### Unilaterales

Requieren la voluntad de una sola persona.

- Testamento
- Donación pura
- Renuncia a un derecho



### Bilaterales

Requieren el acuerdo de dos o más voluntades.

- Contrato de compraventa
- Contrato de alquiler
- Sociedad

## 2. Según el contenido económico



### Onerosos

Ambas partes obtienen una ventaja y asumen una obligación.

- Compraventa: uno paga, otro entrega la cosa



### Gratuitos

Solo una de las partes obtiene beneficio.

- Donación

### 3. Según el momento en que producen efectos



#### Entre vivos

Producen efectos mientras las personas viven.

- Contrato



#### Mortis causa

Producen efectos después de la muerte.

- Testamento

### 4. Según la forma



#### Formales

Determinada para que sean válidos.

- Escritura pública en venta de un inmueble



#### No formales

No requieren una forma especial.

- Contrato verbal (cuando la ley lo permite)

### 5. Según la eficacia



#### Puros y simples

No están sujetos a condición, plazo ni cargo.



#### Modales

Están sujetos a condición, plazo o cargo.

- Condición/Plazo/Cargo

📌 **Idea clave:** Un mismo acto jurídico puede encuadrar en varias clasificaciones al mismo tiempo. Por ejemplo, una compraventa es: **bilateral**, **onerosa**, **entre vivos** y generalmente **no formal** (salvo inmuebles).